

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 403/2531

บริษัทโอเรียนฮาร์ตแวร์ จำกัด

โจทก์

บริษัทไทยยูไนเต็อดอินเวสเมนต์ จำกัด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 172, มาตรา 821

ชื่อโอเชียนวิวเป็นชื่อในทางการค้าของบริษัทจำเลย ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่โรงแรมโอเชียนวิว จำเลยให้ผู้อื่นเช่าโรงแรมโอเชียนวิวและบังคับให้ผู้เช่าใช้ชื่อเดิมจนเป็นที่รู้กันทั่วไปว่าโรงแรมโอเชียนวิวเป็นกิจการของบริษัทจำเลย ดังนั้นเป็นพฤติการณ์ที่บริษัทจำเลยแสดงออกแก่โจทก์และบุคคลทั่วไปว่าการดำเนินกิจการโรงแรมเป็นกิจการของบริษัทจำเลยเอง จึงเป็นการเชิดผู้เช่าเป็นตัวแทนของบริษัทจำเลย ดังนั้นเมื่อผู้เช่าโรงแรมโอเชียนวิวสั่งซื้อสินค้าจากโจทก์และไม่ชำระราคาบริษัทจำเลยจะยกเหตุแห่งการเช่าระหว่างกันเองมาเป็นเหตุปฏิเสธความรับผิดชอบต่อโจทก์ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริตหาได้ไม่

หนังสือขอผ่อนผันการชำระหนี้มีข้อความยอมรับว่าจำเลยเป็นหนี้โจทก์ ซึ่งมีหนี้จำนวนเดียวเท่านั้น ลงชื่อโดยผู้แทนโรงแรมโอเชียนวิว ซึ่งดำเนินกิจการโดยผู้เช่าโรงแรมที่บริษัทจำเลยเชิดขึ้นเป็นตัวแทน หนังสือดังกล่าวจึงเป็นหนังสือรับสภาพหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 172 จำเลยจึงต้องผูกพันตามหนังสือดังกล่าวต่อโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการโรงแรมโอเชียนวิว โดยใช้ชื่อและจดทะเบียนในทางการค้าว่า "โอเชียนวิว" เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๒๓ โรงแรมโอเชียนวิวได้สั่งซื้อสินค้ากุญแจประตูลูกบิดจากโจทก์เป็นเงิน ๑๑๒,๕๓๐ บาท เมื่อถึงกำหนดชำระราคาโจทก์ได้ทวงถาม ทางโรงแรมโอเชียนวิวขอผ่อนจนวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๒๔ โรงแรมโอเชียนวิวมีหนังสือถึงโจทก์ยอมรับเป็นหนี้ค่าสินค้าตามที่สั่งซื้อจริงและจะชำระให้ในต้นเดือนกันยายน ๒๕๒๔ ถึงกำหนดจำเลยไม่ชำระขอให้ชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า ไม่เคยสั่งซื้อสินค้าจากโจทก์ ช่วงระยะเวลาที่โจทก์ว่าจำเลยสั่งซื้อสินค้า จำเลยมิได้ดำเนินการโรงแรมโอเชียนวิว แต่ได้ให้ผู้อื่นเข้าไปดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๐ คดีขาดอายุความ เอกสารท้ายฟ้องไม่ใช่หนังสือของจำเลย และไม่ใช่นหนังสือรับสภาพหนี้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๑๑๒,๕๓๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า ทางโรงแรมโอเชียนวิวสั่งซื้อสินค้ากุญแจประตูลูกบิดจากโจทก์และยังไม่ชำระราคาจริง และช่วงระยะที่ทางโรงแรมสั่งซื้อสินค้าจำเลยมิได้ดำเนินการโรงแรมโอเชียนวิว หากแต่ให้บริษัทมอนนาร์คเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เข้าไปดำเนินการ แล้ววินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยมิได้เชิดบริษัทมอนนาร์คเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นตัวแทนของจำเลย จำเลยจึงไม่ต้องชำระราคาสินค้าดังกล่าว นั้น เห็นว่า ตามหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทจำเลย เอกสารหมาย จ.๒ ระบุ

ว่ามีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่โรงแรมโอเชียนวิว เลขที่ ๓๘๒ หมู่ ๑๐ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไม่มีสำนักงานสาขา จำเลยยังให้การรับรองว่า ปัจจุบันยังไม่มีกิจการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงสำนักงานที่ตั้ง ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของจำเลย ตามสัญญาเช่าเอกสารหมาย จ.๔ ในสำนวนคดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๑๑๕๙๕/๒๕๒๕ ของศาลชั้นต้น ก็ระบุว่า บริษัทมอนนาร์คเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่โรงแรมโอเชียนวิว เลขที่เดียวกันกับสำนักงานจดทะเบียนของจำเลย ร้อยโทวันชัย บุณกุล กรรมการบริษัทจำเลยเบิกความว่า ชื่อโอเชียนวิว เป็นชื่อทางการค้าของบริษัทจำเลย ในการให้ผู้อื่นเช่า จำเลยจะบังคับให้ผู้เช่าต้องใช้ชื่อโอเชียนวิว ทั้งยังเบิกความว่าสัญญาเช่ารวมถึงให้เช่ากุญแจลูกบิดที่ติดประตูด้วย ยิ่งกว่านั้น หัวกระดาดใบสั่งซื้อสินค้า เอกสารหมาย จ.๔ ที่โจทก์นำมาฟ้องก็ยังใช้ชื่อโรงแรมโอเชียนวิวอันเป็นชื่อทางการค้าของบริษัทจำเลย ซึ่งดำเนินกิจการโรงแรมโอเชียนวิวมาก่อนเป็นสิบปีแล้ว อันฟังได้ว่าเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นกิจการของจำเลย แม้คดีนี้ไม่ได้ความว่ามีการตั้งตัวแทนกันก็ตาม แต่ข้อเท็จจริงตามพฤติการณ์ดังกล่าวเป็นการที่จำเลยบังคับให้บริษัทมอนนาร์คเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด แสดงออกแก่โจทก์ทำให้โจทก์และบุคคลทั่วไปเชื่อว่าการดำเนินกิจการโรงแรมเป็นกิจการของจำเลยเองจึงเป็นการที่จำเลยเชิดบริษัทมอนนาร์คเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นตัวแทนของจำเลย จำเลยจะยกเหตุแห่งการเช่าระหว่างกันเองมาเป็นเหตุอ้างปฏิเสธความรับผิดชอบต่อโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ผู้กระทำการโดยสุจริตและต้องเสียหายเพราะการนี้หาได้ไม่ ที่จำเลยฎีกาว่า หนังสือขอผ่อนผันการชำระหนี้เอกสารหมาย จ.๕ มิใช่หนังสือรับสภาพหนี้เห็น ว่า ข้อความตามเอกสารดังกล่าวมีถึงผู้จัดการบริษัทโจทก์ว่า เนื่องด้วยโรงแรมโอเชียนวิวได้เปลี่ยนผู้ดำเนินกิจการใหม่ จึงมีผลทำให้ออกเช็คส่งจ่ายไม่ได้ ด้วยเหตุที่ว่าหนังสือรับรองบริษัทยังไม่เรียบร้อย ทำให้ลายเซ็นเช็คในธนาคารที่ทำไว้ยังไม่มีผลใช้ จึงขอความกรุณาให้ท่านคอยสักระยะหนึ่ง คิดว่าภายในเดือนกันยายน ต้น ๆ เดือนคงจะทำเช็คออกจ่ายได้ ลงชื่อ ปราบธนา แก่น

รัตนะ ผู้ช่วยสมุหบัญชี เหตุที่มีเอกสารฉบับนี้ขึ้นมา ได้ความจากทางนำสืบของโจทก์ ว่า โจทก์ทวงถามให้จำเลย (โรงแรมโอเชียนวิว) ชำระค่าสินค้ายาคัดนี้ จึงมีเหตุเจือสม ให้มีเอกสารฉบับนี้ขึ้น กระดาษที่เขียนตามเอกสารหมาย จ.๕ ก็มีตราและชื่อโรงแรม โอเชียนวิวติดอยู่ เชื่อว่านางปรารธนาผู้เขียนลงชื่อและตำแหน่งกำกับไว้กระทำใน ฐานะผู้แทนของโรงแรมโอเชียนวิวซึ่งดำเนินกิจการโดยบริษัทมอนนาร์คเอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ที่จำเลยเชิดขึ้นเป็นตัวแทน ข้อความตามเอกสารฉบับนี้ฟังได้ว่า เป็นการยอมรับว่าจำเลยเป็นหนี้โจทก์อยู่ ซึ่งก็มีหนี้จำนวนเดี่ยวนี้นั้น ถือได้ว่าเป็นการกระทำอันปราศจากเคลือบคลุมสงสัยตระหนักเป็นปริยายว่ายอมรับสภาพตามสิทธิเรียกร้องของโจทก์ เอกสารหมาย จ.๕ จึงเป็นหนังสือรับสภาพหนี้คดีนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๗๒ จำเลยจึงต้องผูกพันตามหนังสือดังกล่าวต่อโจทก์

พิพากษายืน

(ชวลิต นราลัย-สหัส สิงหวิริยะ-ดำริ ศุภพิโรจน์)

ศาลแพ่ง - นายอนุกิจ สิงห์โชติสุขแพทย์

ศาลอุทธรณ์ - นายส่อง สุขะปุกณณพันธ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ